

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 255/2531 นาย อนุ ยงค์ ประสาสน สิทธิ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49

แม้การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนจะฝ่าฝืนข้อบังคับของจำเลยจะถือเป็นเหตุว่าการเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหาได้ไม่ เพราะการเลิกจ้างจะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมจะต้องพิจารณาถึง 'เหตุ' แห่งการเลิกจ้างที่แท้จริงว่าได้มีได้เกิดขึ้นหรือไม่ หากมีจึงจะพึงพิจารณาต่อไปว่าการกระทำนั้น ๆ เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานและมีเหตุผลเพียงพอแก่การเลิกจ้างหรือไม่ เป็นสำคัญ.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยกล่าวหาว่าโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่ซึ่งไม่เป็นความจริง ก่อนเลิกจ้างจำเลยตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง แต่การสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมายการที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมขอให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานกับให้จำเลยชำระค่าเสียหาย หากจำเลยไม่สามารถรับโจทก์กลับเข้าทำงานได้ขอให้จำเลยชำระเงินค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า โจทก์ได้กระทำผิดวินัยตามข้อบังคับ การเลิกจ้างเป็นการปฏิบัติอันชอบด้วยระเบียบข้อบังคับแล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางกำหนดประเด็นข้อพิพาท ดังนี้

1. การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนข้อด้วยระเบียบข้อบังคับของ
จำเลยหรือไม่
2. จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่
3. จำเลยต้องรับโจทก์กลับเข้าทำงานพร้อมชำระค่าเสียหายนับแต่วันเลิกจ้าง
จนกว่าจะรับกลับเข้าทำงานตามฟ้องหรือไม่หากไม่สามารถรับโจทก์กลับเข้าทำงาน
จำเลยต้องชำระค่าเสียหายค่าชดเชย สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามฟ้องหรือ
ไม่ จำนวนเท่าไร

เมื่อพิจารณาแล้ว ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่า การสอบสวนพยานของคณะกรรมการสอบสวนฝ่าฝืนข้อบังคับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฉบับที่ 46 ข้อ 23 และข้อ 24 เป็นการสอบสวนที่ไม่ชอบ การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นการกระทำโดยไม่เป็นธรรม พิพากษาให้จำเลยชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ 21,850 บาท ค่าชดเชย จำนวน 12,110 บาท สิ้นจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จำนวน 2,185 บาท รวม 37,145 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ ค่าของของโจทก์นอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสอบสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว 'ประเด็นที่ว่าการที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมหรือไม่' นั้น จำเลยอุทธรณ์เป็นใจความว่า คณะกรรมการสอบสวนทุก ๆ คนเชื่อว่าโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่จริงนายสมศักดิ์ ศิลาทองตัวแทนสหภาพแรงงานกรรมกรร่วมยังได้เบิกความตอบทนายจำเลยว่า จำเลยลงโทษรุนแรงเกินไป ควรลงโทษแค่ภาคทัณฑ์เท่านั้นนอกจากนี้ยังปรากฏว่า

ในระหว่างสืบพยานจำเลย จำเลยได้ขอหมายนำไปส่งให้นางอรอนงค์ และนางอรรณพ พยานผู้โดยสารให้มาเบิกความ โจทก์ยังได้ไปหาพยานดังกล่าวที่บ้านทำให้พยานเกรงกลัว ไม่ยอมรับหมายศาล พฤติการณ์ของโจทก์แสดงว่าโจทก์ได้กระทำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่จริง คดีจึงต้องถือว่าโจทก์ได้กระทำผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับคำสั่งของจำเลยในกรณีร้ายแรงแล้ว พิเคราะห์แล้วเห็นว่า โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49 โดยจำเลยหาว่าโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่ และการสอบสวนของคณะกรรมการเป็นไปโดยฝ่าฝืนข้อบังคับของจำเลยความจริงโจทก์มิได้ทุจริตต่อหน้าที่ จำเลยให้การต่อสู้ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์ทำผิดวินัยฐานทุจริตต่อหน้าที่ ดังนั้น การที่ศาลจะวินิจฉัยว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรมตามฟ้องหรือไม่ จึงจำเป็นที่ต้องพิจารณาให้ได้ความเสียก่อนว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะเหตุใด เลิกจ้างเพราะโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่จริงหรือไม่กรณีเช่นนี้แม้จะได้ความว่า การสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนจะฝ่าฝืนข้อบังคับของจำเลย ฉบับที่ 46 ข้อ 23 และข้อ 24 ตามคำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางก็จะถือเป็นเหตุว่าการเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหาได้ไม่ เพราะการเลิกจ้างจะเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมจะต้องพิจารณาถึง 'เหตุ' แห่งการเลิกจ้างที่แท้จริงว่าได้มีได้เกิดขึ้นหรือไม่ หากมีจึงจะพึงพิจารณาต่อไปว่าการกระทำนั้น ๆ เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงานและมีเหตุผลเพียงพอแก่การเลิกจ้างหรือไม่เป็นสำคัญ ดังนี้ จึงจะสอดคล้องด้วยความเป็นธรรม คดีนี้ศาลแรงงานกลางยังมิได้วินิจฉัยให้สันนิษฐานว่าโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่จำเลยกล่าวหาหรือไม่ การที่จะพิพากษาว่าจำเลยเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมโดยเพียงแต่ฟังว่าการสอบสวนพยานของคณะกรรมการสอบสวนฝ่าฝืนข้อบังคับ ฯลฯหาถูกต้องไม่อุทธรณ์ของจำเลยฟังขึ้น

พิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ศาลแรงงานกลางพิจารณาคดีใหม่
แล้วมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีไปตามรูปความ'.

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-จุนท์ จันทรวงศ์-สุพจน์ นาอะพินธุ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>